



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 185 del 23/07/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di sospensione attività pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande per carenza del requisito di sorvegliabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Premesso che la società ***** ha presentato al SUAP di questo Comune, tramite la piattaforma CalabriaSUAP, una pratica con cod. univoco ***** avente ad oggetto una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di somministrazione di alimenti e bevande, nel pubblico esercizio ubicato nel Comune di Lamezia Terme, in Via *****

Dato atto che questo ufficio, ha provveduto ad attivare nella piattaforma telematica CalabriaSuap l'endoprocedimento EP0043-Verifica dei criteri di sorvegliabilità, ai fini dell'acquisizione del parere da parte dell'ufficio comunale della Polizia Locale;

Visto il parere negativo emesso dal competente ufficio del Comando della Polizia Locale, caricato sulla piattaforma CalabriaSuap in data 22/07/2026, dal quale si prende atto che a seguito di sopralluogo presso i locali adibiti alla somministrazione, il pubblico esercizio non è in possesso dei requisiti sorvegliabilità previsti dal Decreto Ministeriale n. 564/1992, e che la sorvegliabilità potrebbe essere garantita soltanto con la chiusura strutturale e permanente della porta della cucina che, allo stato, comunica interamente con altra area privata condominiale, e dalla quale si accede a diverse abitazioni;

Viste le disposizioni contenute:

- nel DM n. 564/1992, che al fine di consentire alle forze di polizia le attività di controllo, in particolare l'art. 1: comma 1, *"I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita"*; comma 2, *"le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private"*;
- nella Legge 241/1990 all'art. 19, comma 3, *"L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto*

motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata."

Considerato che:

- allo stato attuale il pubblico esercizio non è in possesso della sorvegliabilità, requisito necessario per garantire la pubblica sicurezza e la regolare prosecuzione dell'attività;
- come precisato nella comunicazione del comando di Polizia Locale, il suddetto requisito potrebbe essere garantito conformando l'attività intrapresa, ovvero procedendo con la chiusura strutturale e permanente della porta della cucina;

Ritenuto che ricorrono alcune delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990, ovvero:

- invitare la società ad ottemperare a quanto prescritto, assegnando il termine di trenta giorni per l'adozione delle misure necessarie, al fine di conformare l'attività intrapresa;
- disporre la sospensione dell'attività di somministrazione nelle more del completamento della procedura di conformazione dell'attività, al fine di tutelare la sicurezza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti e richiamati:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il DM n. 564/1992
- il DPR 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza.

ORDINA

ai sensi dell'art. 19, c. 3 della L. 241/1990, al
***** in qualita' di
rappresentante legale della societa' ***** con sede nel
Comune di Lamezia Terme in ***** l'immediata
sospensione delle attivita' di somministrazione fino alla conformazione dell'attivita' ai requisiti di
sorvegliabilita' previsti dal DM n. 564/1992, assegnando 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, ed avvisando che in difetto di adozione delle misure prescritte in premessa,
decorso il suddetto termine, l'attivita' si intendera' vietata, e conseguenzialmente la SCIA di cui
alla pratica con cod. univoco ***** sara' considerata inefficace.

AVVERTE CHE

- in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento si procedera' con la chiusura coatta del pubblico esercizio, mediante l'apposizione di sigilli, senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge (art. 650 c.p., art. 5 del TULPS);
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- avverso il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento alla societa'

- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attivita' utile a garantire il rispetto dell'ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Franca Cefalà

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarita' tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 23/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO